الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

فرض في مادة: القانون

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

الجزء الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص (العامل) بأداء عمل لحساب شخص آخر (المستخدم) وتحت إشرافه وإدارته مقابل أجر.	3	**8**
2) العمل ، الأجر ، علاقة التبعية.	2	
التبعية: خضوع العامل لسلطة المستخدم في التوجيه والرقابة والتأديب أثناء تنفيذ العمل، وهي ما يميّز عقد العمل عن عقد المقاولة.	3	

الجزء الثاني: حالة تطبيقية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الحق في الأجر ، الحق في الضمان الاجتماعي ، الحق في الراحة والعطل (أو الحماية من الأخطار المهنية، الحق النقابي).	3×1	**12**
2) لا: من التزامات المستخدم دفع الأجر في موعده والتصريح بالعامل لدى الضمان الاجتماعي، فتأخير الأجر وعدم التصريح مخالفتان قانونيتان.	5	
3) التوجه إلى مفتشية العمل لتقديم شكوى ومحاولة الصلح، وإذا لم يُحلّ النزاع يمكنها رفع دعوى أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة.	4	

tafawoq.site